# 劳动合同审查报告

## 一、合同总体评价

- 审查立场：劳动者
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议专业法律复核后决定
- 风险主题数（聚合后）：10
- 规则级审查命中数：12
- 重大风险数量：5
- 中等风险数量：4
- 低风险数量：1
- 需要真正修改的风险数：8
- 优先处理风险：4
- 建议处理风险：4
- 可选优化数：1
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：2

### 审查覆盖统计

- 已覆盖：8 项
- 部分覆盖：1 项
- 缺失：2 项
- 风险条款：8 项
- 不适用：1 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

## 二、核心风险摘要

• 试用期超过法定上限或重复约定：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“试用期超过法定上限或重复约定”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-8d4b7ffad829；关键证据：[SYN-1bccbf4ad2eb7fa82db2] 第一条 [支持：试用期长度]：试用期自2026年9月15日起至2026年12月14日止，共3个月。；[SYN-539a4a2daf15887c2d84] 第六条 [支持：试用期工资标准]：第六条 乙方试用期工资为人民币14,000元/月。；[SYN-656f93a9ccb88375b5ae] 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]：合同期限自2026年9月15日起至2028年9月14日止。；[EV-41604aefd380af72] 第一条 [支持：试用期长度]：试用期自2026年9月15日起至2026年12月14日止，共3个月。；[EV-56cb5edb1a70b4fb] 第六条 [支持：试用期工资标准]：第六条 乙方试用期工资为人民币14,000元/月。
• 工资标准与支付：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对工资标准与支付的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-93b88ef526e2；关键证据：[SYN-28bbef65b145ae1b67a0] 第十三条 [支持：工资标准与支付存在直接不利约定]：乙方未完成工作交接或者存在公司财物、账号、源代码、资料未归还情形的，甲方有权暂缓办理离职手续及支付乙方尚未结算的工资、奖金。；[EV-1fa3adeff4fb81f6] 第十三条 [支持：工资标准与支付存在直接不利约定]：乙方未完成工作交接或者存在公司财物、账号、源代码、资料未归还情形的，甲方有权暂缓办理离职手续及支付乙方尚未结算的工资、奖金。
• 社会保险缴纳：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[SYN-6fe50f1eaddb53604ff7] 第八条 [支持：社会保险缴纳存在直接不利约定]

：经乙方申请，在试用期内甲方暂不为乙方缴纳社会保险，甲方每月向乙方发放人民币1,500元社会保险补贴，由乙方自行办理相关社会保障事项。；[EV-e527367e9a431db5] 第八条 [支持：社会保险缴纳存在直接不利约定]：经乙方申请，在试用期内甲方暂不为乙方缴纳社会保险，甲方每月向乙方发放人民币1,500元社会保险补贴，由乙方自行办理相关社会保障事项。

• 离职竞业期限及补偿：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-877602a81e29；关键证据：[SYN-1e9903ed096238db13e3] 第十六条 [支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]：双方确认，乙方在职期间取得的工资待遇中已经包含竞业限制补偿，劳动关系终止后甲方无需另行向乙方支付竞业限制经济补偿。；[EV-938b507e8df3bd08] 第十六条 [支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]：双方确认，乙方在职期间取得的工资待遇中已经包含竞业限制补偿，劳动关系终止后甲方无需另行向乙方支付竞业限制经济补偿。

• 工时、休息与加班：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[SYN-747ae043c29f9991dffb] 第三条 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]：双方确认，乙方月工资中已经综合考虑工作岗位可能发生的延时工作，加班时间原则上不再另行支付加班工资。；[EV-12290541e62f049a] 第三条 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]：双方确认，乙方月工资中已经综合考虑工作岗位可能发生的延时工作，加班时间原则上不再另行支付加班工资。

• 解除终止条件和程序：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-7f4b519cf4d3；关键证据：[SYN-267883c45ec6a050b9cc] 第十三条
[支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]：未经甲方批准，乙方不得自行离职。；[EV-f70486c754f37c3d] 第十三条
[支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]：未经甲方批准，乙方不得自行离职。

• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：劳动防护和安全培训。
重要性：劳动防护和安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[EV-0cf18defccae7eb3] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。

• 竞业人员及秘密接触范围：建议处理。 严重程度：中等风险。
核心问题：仍需补足：人员范围及实际接触秘密、明确约定竞业地域范围。 重要性：人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-fc722d0390d3；关键证据：[SYN-9d76bc0b5463e376c006] 第十六条
[支持：明确约定竞业业务范围]：第十六条 乙方离职后二年内，不得自行经营或到与甲方存在竞争关系的企业任职，包括但不限于从事人工智能软件、企业SaaS系统、跨境电商软件及自动化平台业务的企业。；[EV-de812b1f0991d25d] 第十六条
[支持：明确约定竞业业务范围]：第十六条 乙方离职后二年内，不得自行经营或到与甲方存在竞争关系的企业任职，包括但不限于从事人工智能软件、企业SaaS系统、跨境电商软件及自动化平台业务的企业。；[EV-c6813f81ec34e0d8] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：人员范围及实际接触秘密]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：人员范围及实际接触秘密。；[EV-a392ee6d00766202] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：明确约定竞业地域范围]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：明确约定竞业地域范围。

## 三、建议优先修改

• 优先处理：建议根据劳动合同期限核对试用期上限，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。（对应风险：试用期超过法定上限或重复约定）
• 优先处理：建议调整以下已确认的不利安排：工资标准与支付存在直接不利约定。（对应风险：工资标准与支付）
• 优先处理：建议调整以下已确认的不利安排：社会保险缴纳存在直接不利约定。（对应风险：社会保险缴纳）
• 优先处理：建议调整以下已确认的不利安排：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定。（对应风险：离职竞业期限及补偿）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：工时、休息与加班存在直接不利约定。（对应风险：工时、休息与加班）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：解除终止条件和程序存在直接不利约定。（对应风险：解除终止条件和程序）
• 建议处理：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）
• 建议处理：建议补充明确人员范围及实际接触秘密；补充明确约定竞业地域范围。（对应风险：竞业人员及秘密接触范围）

## 四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。（对应风险：经济补偿及结算）

## 五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

## 六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）
• NC-03-01 竞业范围或补偿明显不当：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。（人工核验优先级：MEDIUM）

## 七、完整审查明细

## 1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

## 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：甲方（用人单位）：深圳市启明智能科技有限公司；乙方（劳动者）：陈泽宇；甲方（盖章）：深圳市启明智能科技有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位住所
• 条款编号：甲方（用人单位）：深圳市启明智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（用人单位）：深圳市启明智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H8Q672X
法定代表人（主要负责人）：周明远
注册地址：深圳市南山区科技园科苑路88号启明大厦12层
经营地：深圳市南山区高新南七道18号创新中心A座9层
联系电话：0755-86751236
• 支持要素：劳动者姓名与身份证明
• 条款编号：乙方（劳动者）：陈泽宇
• 原文片段：乙方（劳动者）：陈泽宇
居民身份证号码：440305199506182418
户籍地址：广东省惠州市惠城区江北街道云山路26号
经常居住地（通讯地址）：深圳市宝安区新安街道创业二路168号星河公寓3栋806室
联系电话：13826581742
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（用人单位）：深圳市启明智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（用人单位）：深圳市启明智能科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H8Q672X
法定代表人（主要负责人）：周明远
注册地址：深圳市南山区科技园科苑路88号启明大厦12层
经营地：深圳市南山区高新南七道18号创新中心A座9层
联系电话：0755-86751236
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（盖章）：深圳市启明智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（盖章）：深圳市启明智能科技有限公司
法定代表人或委托代理人：周明远
签订日期：2026年9月12日

## 2. 合同期限（EMP-02-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；终止日期。
【证据定位】
• 支持要素：生效或起始日期
• 条款编号：第一条
• 原文片段：合同期限自2026年9月15日起至2028年9月14日止。
• 支持要素：终止日期
• 条款编号：第一条
• 原文片段：合同期限自2026年9月15日起至2028年9月14日止。
• 支持要素：期限类型
• 条款编号：第一条
• 原文片段：第一条
甲乙双方约定采用固定期限劳动合同。

## 3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条；第六条
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
【证据定位】
• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：RULE-EMP-03-01
• 证据ID：SYN-231536a889bbd35da21c、SYN-539a4a2daf15887c2d84
• 第一条 [支持：试用期长度]: 试用期自2026年9月15日起至2026年12月14日止，共3个月。
• 第六条 [支持：试用期工资标准]: 第六条 乙方试用期工资为人民币14,000元/月。

## 4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

### 审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第一条
• 审查判断：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“试用期超过法定上限或重复约定”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】

• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：RULE-EMP-15-01
• 证据ID：SYN-656f93a9ccb88375b5ae、SYN-e62997cf1209c872734c
• 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]: 合同期限自2026年9月15日起至2028年9月14日止。
• 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]: 试用期自2026年9月15日起至2026年12月14日止，共3个月。

## 5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二条
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。
【证据定位】
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第二条
• 原文片段：第二条
乙方工作岗位为软件开发工程师。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第二条
• 原文片段：岗位职责包括：
负责公司企业管理平台后端系统开发、维护及性能优化；
负责相关API接口设计及数据库设计；
配合产品、测试及运维人员完成系统上线；
完成甲方根据经营需要安排的其他相关工作。
• 支持要素：具体工作地点
• 条款编号：第二条
• 原文片段：乙方主要工作地点为深圳市南山区。

## 6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

### 审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第三条
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：工时、休息与加班存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-747ae043c29f9991dffb
• 第三条 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]:
双方确认，乙方月工资中已经综合考虑工作岗位可能发生的延时工作，加班时间原则上不再另行支付加班工资。

## 7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

### 审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：工资标准与支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第十三条
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对工资标准与支付的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：工资标准与支付存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：工资标准与支付
• 证据包ID：RULE-EMP-06-01
• 证据ID：SYN-28bbef65b145ae1b67a0
• 第十三条 [支持：工资标准与支付存在直接不利约定]: 乙方未完成工作交接或者存在公司财物、账号、源代码、资料未归还情形的，甲方有权暂缓办理离职手续及支付乙方尚未结算的工资、奖金。

## 8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

### 审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第八条
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：RULE-EMP-07-01
• 证据ID：SYN-bc49bc558b6addce11e3
• 第八条 [支持：社会保险缴纳存在直接不利约定]: 经乙方申请，在试用期内甲方暂不为乙方缴纳社会保险，甲方每月向乙方发放人民币1,500元社会保险补贴，由乙方自行办理相关社会保障事项。

## 9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

### 审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害

• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：缺失：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动保护与职业危害的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-3078b8e32d43da6a4a01
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动防护和安全培训

## 10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

### 审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

## 11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

### 审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：解除终止条件和程序
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第十三条
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：解除终止条件和程序存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：解除终止条件和程序
• 证据包ID：RULE-EMP-10-01
• 证据ID：SYN-267883c45ec6a050b9cc
• 第十三条 [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: 未经甲方批准，乙方不得自行离职。

## 12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

### 审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算

• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-91c8c2dbf01ed1e6eef0、SYN-791210073e2695792990
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限

## 13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十一条
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第二十一条
• 原文片段：第二十一条
甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决；协商不成的，任何一方均可依法申请劳动争议仲裁。

## 14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

### 审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第八条
• 审查判断：发现免除或放弃法定社会保险义务的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：概括转嫁社保责任或排除法定救济的约定可能不被支持，用人单位仍可能承担补缴及相应法律责任；劳动者依法享有的救济不因该约定当然消失。
• 【实际法律暴露】：需核对社会保险缴纳的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：RULE-EMP-13-01
• 证据ID：SYN-ede41437a2ca334fdd33
• 第八条 [支持：免除或放弃法定社会保险义务]: 经乙方申请，在试用期内甲方暂不为乙方缴纳社会保险，甲方每月向乙方发放人民币1,500元社会保险补贴，由乙方自行办理相关社会保障事项。

## 15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

## 16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

### 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

## 17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

### 审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：竞业人员及秘密接触范围
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第十六条；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：明确约定竞业业务范围；尚未覆盖：人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业地域范围。
• 【风险点描述】：仍需补足：人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业地域范围。
• 【缺失的法律后果】：人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确人员范围及实际接触秘密；补充明确约定竞业地域范围。
【证据定位】
• 关联风险：竞业人员及秘密接触范围
• 证据包ID：RULE-NC-01-01
• 证据ID：SYN-9d76bc0b5463e376c006、SYN-86dfc8a6f6aefb622328、SYN-79f1f1ebf3c9dea21909
• 第十六条 [支持：明确约定竞业业务范围]: 第十六条 乙方离职后二年内，不得自行经营或到与甲方存在竞争关系的企业任职，包括但不限于从事人工智能软件、企业SaaS系统、跨境电商软件及自动化平台业务的企业。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：人员范围及实际接触秘密
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：明确约定竞业地域范围

## 18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

### 审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款

• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：离职竞业期限及补偿
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第十六条
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现离职、解除、终止安排时适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：离职竞业期限及补偿
• 证据包ID：RULE-NC-02-01
• 证据ID：SYN-1e9903ed096238db13e3
• 第十六条 [支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]: 双方确认，乙方在职期间取得的工资待遇中已经包含竞业限制补偿，劳动关系终止后甲方无需另行向乙方支付竞业限制经济补偿。

## 19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

## 审查结论

• 处理建议：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。
• 覆盖状态：风险条款
• 关联风险发现：竞业范围或补偿明显不当
• 判断可靠度：中
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第十六条
• 审查判断：发现竞业范围或补偿明显不当的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“竞业范围或补偿明显不当”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
• 【复核提示】：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。
【证据定位】
• 关联风险：竞业范围或补偿明显不当
• 证据包ID：RULE-NC-03-01
• 证据ID：SYN-ef0a43d97d46e33fd92a
• 第十六条 [支持：竞业范围或补偿明显不当]: 双方确认，乙方在职期间取得的工资待遇中已经包含竞业限制补偿，劳动关系终止后甲方无需另行向乙方支付竞业限制经济补偿。

## 20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

## 审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。